Судебный акт по делу № 88-8433/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17176399&case_uid=0256d852-2a1b-4f14-b323-a25a7906c804&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-8433/2026

УИД 77RS0006-02-2025-008568-85

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

20 марта 2026 года город Москва

Судья Второго кассационного суда общей юрисдикции Цыпкина Е.Н., рассмотрев единолично без проведения судебного заседания дела по кассационной жалобе

ФИО6

,

ФИО9

на определение Дорогомиловского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года о принятии искового заявления к производству, назначении подготовки дела к судебному разбирательству по гражданскому делу по иску ДГИ г. Москвы к

ФИО12

,

ФИО11

,

ФИО10

,

ФИО7

,

ФИО16

,

ФИО8

,

ФИО18

,

ФИО15

,

ФИО2

,

ФИО20

,

ФИО9

,

ФИО17

,

ФИО14

,

ФИО13

,

ФИО21

,

ФИО19

,

ФИО4

,

ФИО6

,

ФИО22

ФИО1

,

ФИО5

об изъятии имущества для государственных нужд г. Москвы (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-5002/2025),

у с т а н о в и л:

Истец Департамент городского имущества г. Москвы обратился в суд с иском к ответчикам об изъятии имущества для государственных нужд г. Москвы.

Определением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года исковое заявление принято к производству и назначена подготовка дела к судебному разбирательству на 22 августа 2025 г.

На данное определение

ФИО6

,

ФИО9

подана кассационная жалоба, в которой поставлен вопрос об отмене определения Дорогомиловского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года по мотиву нарушения норм процессуального права.

Определением судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции от 10 ноября 2025 года кассационная жалоба

ФИО6

,

ФИО9

на определение Дорогомиловского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года возвращена без рассмотрения по существу.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22 декабря 2025 года определение судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции от 10 ноября 2025 года отменено в порядке ст. 379.2 ГПК РФ, кассационная жалоба передана судье для выполнения требований ст. 378.1 ГПК РФ.

На основании части 10 статьи 379.5 ГПК РФ кассационная жалоба подлежит рассмотрению единолично без проведения судебного заседания.

Согласно ст. 379.7 ГПК РФ, основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив выделенный материал гражданского дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам ст. 379.6 ГПК РФ в пределах доводов кассационной жалобы законность обжалуемого определения, кассационный суд не находит оснований для его отмены.

В кассационной жалобе заявителями указано, что поданное исковое заявление не соответствовало требованиям ст.ст. 131, 132 ГПК РФ: в адрес заявителей не направлены документы, приложенные к исковому заявлению, в исковом заявлении отсутствует необходимая информация о представителе истца, доказательства, перечисленные в приложении, указаны некорректно, не указана цена иска.

Согласно ч. 1 ст. 224 ГПК РФ, судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не разрешается по существу, выносятся в форме определений суда.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 133 ГПК РФ, судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции.

В определении о принятии искового заявления указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, в том числе для примирения, сроки их совершения, а также номера телефонов и факсов суда, его почтовый адрес, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация о деятельности суда, адрес электронной почты суда, по которым лица, участвующие в деле, могут направлять и получать информацию о рассматриваемом деле и иные сведения, предусмотренные настоящим Кодексом.

Действующим процессуальным законодательством предусмотрено, что любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса в установленном порядке, в том числе с соблюдением требований статей 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья, реализуя свои полномочия в порядке статьи 133 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, установил, что поступивший иск ДГИ г. Москвы подан с соблюдением требований ст.ст. 131, 132 ГПК РФ, что явилось основанием для принятия иска к производству суда.

Суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены определения Дорогомиловского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года.

Доводы кассационной жалобы подлежат отклонению, как основанные на неправильном толковании закона, и не свидетельствуют о незаконности принятого судебного постановления.

Нарушений норм процессуального права не установлено.

Руководствуясь 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Второй кассационный суд общей юрисдикции

определил:

определение Дорогомиловского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО6

,

ФИО9

– без удовлетворения.

Судья Е.Н. Цыпкина